



PENETAPAN

Nomor : 157/Pdt.P/2018/P.N. SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

VINCENT SAPUTRA, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo Airdas Blok E No. 80

Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BUDI HERIYANTO, S.H., 2. DENDY S ABDI NUSA, S.H.Msi, 3. BERLIAN ISMAIL, S.H. Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAUMAN SURABAYA”, berkantor di Jl. Demak Selatan V/45 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 157/Pdt.P/2018/P.N.SBY. telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 1977, Pemohon (VINCENT SAPUTRA) telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama YOSHI FARIDA (Almarhum) menurut tata cara Agama Khonghucu, foto Perkawinan (Bukti P-1) ;
2. Bahwa perkawinan Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan Peraturan menurut tata cara Agama Khonghucu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya"

3. Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

3.1. ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 976/WNI/1979, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 7 Mei 1979 (Bukti P-2) ;

3.2. EVELYN FARIDA SAPUTRA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 512/WNI/1984, yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 15 Maret 1984 (Bukti P-3) ;

4. Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Menteri Agama RI Nomor : MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006, maka Khonghucu telah diakui sebagai salah satu Agama Resmi di Indonesia dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/336/SJ tanggal 24 Pebruari 2006 (Bukti P-4) maka setiap perkawinan yang dilakukan menurut tata cara Agama Khonghucu dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 Isteri pemohon YOSHI FARIDA telah meninggal dunia di Surabaya, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta kematian No. 3578-KM-04102016-0025, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 (Bukti P-5) ;

6. Bahwa sangat disayangkan sampai dengan meninggalnya isteri Pemohon VINCENT SAPUTRA Perkawinan pemohon dengan YOSHI FARIDA belum sempat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, karena Pemohon maupun isteri pemohon tidak mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dalam butir 4 diatas. Akan tetapi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri Nomor : 474.2/1231/MD tanggal 28 Maret 2007 (Bukti P-6),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkawinan Pemohon Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dapat menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan, sekalipun isteri Pemohon sudah meninggal dunia, namun harus didasarkan bukti yang cukup yang dikuatkan dengan Penetapan atau Putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA (almarhum) sah menurut hukum ;
3. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut :
 - 3.1. ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 ;
 - 3.2. EVELYN FARIDA SAPUTRA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984 ;

Adalah anak-anak yang sah dari Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA (almarhum) ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan, atas nama Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Foto Perkawinan Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan seorang perempuan yang bernama YOSHI FARIDA, bukti P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 976/WNI/1979 atas nama ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 7 Mei 1979, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 512/WNI//1984 atas nama EVELYN FARIDA SAPUTRA, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 15 Maret 1984, bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/336/SJ tanggal 24 Pebruari 2006, bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-04102016-0025 atas nama YOSHI FARIDA telah meninggal dunia di Surabaya yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 4 Oktober 2016, bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor : 474.2/1231/MD tanggal 28 Maret 2007, bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **CHANDRA WIJAYA, LIONG.** pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama YOSHI FARDA pada tanggal 22 Desember 1977 secara Agama Khonghucu ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 ;
 - EVELYN FARIDA SAPUTRA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama YOSHI FARIDA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2008 ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon tentang Surat Menteri Agama RI kalau Khonghucu telah diakui sebagai salah satu Agama Resmi di Indonesia, maka perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Akta Perkawinan tersebut;

2. **LILY DAMAYANTI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama YOSHI FARDA pada tanggal 22 Desember 1977 secara Agama Khonghucu ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 ;
 - EVELYN FARIDA SAPUTRA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984 ;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama YOSHI FARIDA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2008 ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon tentang Surat Menteri Agama RI kalau Khonghucu telah diakui sebagai salah satu Agama Resmi di Indonesia, maka perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya ;
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Akta Perkawinan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 22 Desember 1977 secara Agama Khonghucu ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tersebut seharusnya dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, namun karena ketidaktahuan Pemohon, maka perkawinan tersebut belum dicatatkan ;

Menimbang, bahwa dengan keterlambatan pencatatan perkawinan tersebut, maka Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan ijin agar perkawin Pemohon dapat dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa foto copy foto Perkawinan Pemohon kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-3 berupa Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon kemudian dihubungkan dengan P-4 dan P-6 ternyata perkawinan secara Agama Khonghucu dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang , bahwa karena ketidaktahuan Pemohon maka perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka permohonan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya cukup alasan menurut hukum karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan dikabulkan, maka permohonan Pemohon agar memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Pemohon cukup alasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA (almarhum) sah menurut hukum ;
3. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut :

3.1 ALICE FARIDA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 7 April 1979 ;

3.2. EVELYN FARIDA SAPUTRA, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Maret 1984 ;

Adalah anak-anak yang sah dari Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA (almarhum) ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan, atas nama Pemohon (VINCENT SAPUTRA) dengan YOSHI FARIDA ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U**, tanggal **07 MARET 2018**, oleh kami : **DWI PURWADI, S.H.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi **H. MUKHTAR HADRIS, S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

H. MUKHTAR HADRIS, S.H.MH.

DWI PURWADI, S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Biaya ProsesRp. 35.000,-

Biaya PanggilanRp. 150.000,-

Biaya PNBP panggilan Rp. 5.000,-

MateraiRp. 6.000,-

RedaksiRp. 5.000,-

JUMLAH **Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)**